

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4139/2533

ธนาคาร นครหลวง ไทย จำกัด
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด
นาย ต้อย หอ สกุล

โจทก์
ผู้ร้อง
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 708, มาตรา 715, มาตรา 856, มาตรา 859

วงเงินจำนองตามที่ระบุในสัญญาจำนองหมายถึงเฉพาะหนี้เงินต้นหาได้รวมถึง
หนี้ดอกเบี้ยด้วยไม่ ผู้รับจำนองจึงมีสิทธิขอรับชำระหนี้ในส่วนดอกเบี้ยที่เกินวงเงิน
จำนองได้ เมื่อสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีที่จำเลยทำไว้กับผู้ร้องไม่ปรากฏรายการเดิน
สะพัดในบัญชีอันจะเป็นหลักฐานแสดงว่าผู้ร้องได้ยินยอมให้จำเลยเบิกเงินเกินบัญชี
ต่อไปอีกนับแต่วันสิ้นสุดของสัญญาเบิกเงินเกินบัญชี ทั้งไม่ปรากฏรายการนำเงิน
เข้าเพื่อหักทอนหนี้ของยอดเงินที่ยังค้างชำระพฤติการณ์แสดงว่าคู่กรณีทั้งสองฝ่ายให้
ถือว่าสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีเป็นอันสิ้นสุดลงตามกำหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญา
ผู้ร้องจึงไม่มีสิทธิที่จะคิดดอกเบี้ยทบต้นโดยอาศัยข้อตกลงตามสัญญาเดิมอีกต่อไป

คดีนี้สืบเนื่องมาจากโจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินของจำเลยเพื่อบังคับ
คดีชำระหนี้ผู้ร้องยื่นคำขอชำระหนี้ก่อนในฐานเจ้าหนี้ผู้รับจำนองที่โจทก์นำยึด จำเลย
จำนองเป็นประกันหนี้กู้เบิกเงินเกินบัญชีกับผู้ร้องในวงเงิน 200,000 บาท ผู้ร้องขอ
รับชำระหนี้คิดถึงวันยื่นคำร้องเป็นจำนวนเงิน 288,433.02 บาท พร้อมดอกเบี้ยใน

อัตราร้อยละ 17.5 ต่อปี ในต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่30 ตุลาคม 2529 เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จ

โจทก์คัดค้านว่า ผู้ร้องมีบุริมสิทธิในที่ดินเพียงต้นเงินจำนองและดอกเบี้ยนับแต่วันที่ 8 มีนาคม 2527 จนถึงวันยื่นคำร้องเท่านั้นสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีครบกำหนดในวันที่ 8 มีนาคม 2528 ไม่มีการต่ออายุสัญญาอีก ผู้ร้องจึงไม่มีสิทธิคิดดอกเบี้ยทบต้นอีกต่อไปผู้ร้องคิดดอกเบี้ยไม่ชอบด้วยกฎหมายขอให้ยกคำร้องของผู้ร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษา (ที่ถูกเป็นมีคำสั่ง) ว่า ให้ผู้ร้องมีบุริมสิทธิในทรัพย์จำนองที่ดินโฉนดเลขที่ 4899 ตำบลแม่กลอง(แหลมใหญ่) อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงครามพร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นเงิน 200,000 บาท

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาว่า ผู้ร้องมีบุริมสิทธิขอรับชำระหนี้จำนองได้เท่าใดผู้ร้องฎีกาวายอดเงินตามที่ระบุในสัญญาจำนองและสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีจำนวน 200,000 บาทไม่รวมถึงดอกเบี้ยด้วย ผู้ร้องจึงมีสิทธิได้รับชำระหนี้ก่อนเป็นเงิน288,433.02 บาท ตามคำร้องศาลฎีกาพิเคราะห์แล้วสัญญาจำนอง ข้อ 1 ระบุว่า "ผู้จำนองตกลงจำนองที่ดินเพื่อเป็นประกันหนี้ของผู้จำนองซึ่งเป็นหนี้ผู้รับจำนองอยู่ในเวลานี้หรือในเวลาใด เวลาหนึ่งต่อไปในภายหน้าเป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท" และสัญญาต่อท้ายสัญญาจำนอง ข้อ 1 ระบุว่า "จำนองประกันหนี้ซึ่งผู้จำนองเป็นหนี้ อยู่ในเวลานี้หรือในเวลาใดเวลาหนึ่งต่อไปในภายหน้าเป็นจำนวนเงิน200,000 บาท

กับค่าอุปการณ์ คือ ดอกเบี้ย ค่าสินไหมทดแทน ในการไม่ชำระหนี้และค่าฤชา
ธรรมเนียมในการบังคับจำนอง" เห็นว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา
708 บัญญัติว่า "สัญญาจำนองนั้นต้องมีจำนวนเงินระบุไว้เป็นเรือนเงินไทยเป็น
จำนวนแนตรงตัวหรือจำนวนชั้นสูงสุดที่ได้เอาทรัพย์สินจำนองนั้นตราไว้เป็น
ประกัน"และมาตรา 715 บัญญัติว่า "ทรัพย์สินซึ่งจำนองย่อมเป็นประกันเพื่อการ
ชำระหนี้กับทั้งค่าอุปการณ์ด้วยคือ (1) ดอกเบี้ย (2) ค่าสินไหมทดแทนในการไม่ชำระ
หนี้ (3) ค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับจำนอง"จากบทบัญญัติทั้งสองมาตราดังกล่าว
จะเห็นได้ว่าหากมีการระบุจำนวนเงินที่จำนองเป็นประกันไว้ และให้รวมถึงดอกเบี้ย
หรือค่าอุปการณ์อื่นรวมอยู่ในวงเงินนั้นด้วย ก็หาจำต้องระบุข้อความไว้ในมาตรา
715อีกไม่ เพราะจำนองย่อมเป็นประกันหนี้ตามวงเงินที่กำหนดตามมาตรา 708อยู่
แล้วที่มาตรา 715 บัญญัติเช่นนั้นจึงเห็นได้ว่าหนี้ดอกเบี้ยหาได้รวมอยู่ในวงเงินตาม
ที่ระบุในสัญญาจำนองไม่ ดังนั้น ผู้ร้องจึงมีสิทธิขอรับชำระหนี้ก่อนในส่วนดอกเบี้ยที่
เกินวงเงิน 200,000 บาทด้วยที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้ผู้ร้องมีบุริมสิทธิในทรัพย์สิน
จำนองเพียง200,000 บาท โดยไม่ให้ดอกเบี้ยจากเงินจำนวนดังกล่าวนั้นไม่ต้องด้วย
ความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาของผู้ร้องฟังขึ้น แต่ที่ผู้ร้องขอคิดดอกเบี้ยทบต้นอัตรา
ร้อยละ 17.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 8 มีนาคม2527 อันเป็นวันที่ทำสัญญากู้เบิกเงินเกิน
บัญชี จนถึงวันที่ 29ตุลาคม 2529 อันเป็นวันยื่นคำร้องนั้น เห็นว่า ตามสำเนาสัญญา
กู้เบิกเงินเกินบัญชีเอกสารหมายเลข ร.1 และสำเนาบัญชีกระแสรายวันของจำเลย
เอกสารหมายเลข ร.4 ไม่ปรากฏรายการการเดินสะพัดในบัญชีอันจะเป็นหลักฐานแสดงว่าผู้
ร้องได้ยอมให้จำเลยกู้เบิกเงินเกินบัญชีต่อไปอีกนับแต่วันสิ้นสุดของสัญญากู้เบิกเงิน
เกินบัญชี ซึ่งกำหนดให้จำเลยชำระทั้งต้นเงินและดอกเบี้ยให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 8
มีนาคม2528 ทั้งไม่ปรากฏรายการการนำเงินเข้าเพื่อหักทอนหนี้ของยอดเงินที่ค้าง
ชำระของฝ่ายจำเลยซึ่งเป็นลูกหนี้ ตามพฤติการณ์ดังกล่าวแสดงว่าคู่กรณีทั้งสองฝ่าย
ให้ถือว่าสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีเป็นอันสิ้นสุดลงตามกำหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ใน

สัญญาดังกล่าว ผู้ร้องจึงไม่มีสิทธิที่จะคิดดอกเบี้ยทบต้นโดยอาศัยสัญญากู้เบิกเงิน
เกินบัญชีตามเอกสารหมายเลข ร.1 ได้อีกต่อไป

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ผู้ร้องมีสิทธิได้รับชำระหนี้ก่อนโจทก์และเจ้าหนี้รายอื่น
เป็นเงิน 200,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 17.5 ต่อปี โดยวิธีทบต้น
นับแต่วันที่ 8 มีนาคม 2527 ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2528 หลังจากนั้นให้คิดดอกเบี้ยใน
อัตราเดียวกันโดยไม่ทบต้นจนกว่าผู้ร้องจะชำระหนี้แล้วเสร็จ

(ประชา บุญนิช-บุญส่ง วรรณกลาง-นิเวศน์ คำผอง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ